白云人和“1·16”一般道路交通事故调查报告

2024年1月16日13时16分许，广州市白云区人和镇鹤龙五路蒲北街东3米（鹤龙五路蒲鱼街路口）发生一起重型半挂牵引车牵引重型自卸半挂车与电动自行车发生碰撞的交通事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、人和镇人民政府等相关单位成立白云人和“1·16”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请广州市公安局交通警察支队白云一大队、清远市清城区人民政府和清远市清新区人民政府派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，白云人和“1·16”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况。

1.清远市泰源投资发展有限公司（以下简称“清远泰源公司”），涉事粤R99869号重型半挂牵引车所属单位，法定代表人：谭房锦；住所：清远市清城区东城长埔村委会大塘村A02号商铺；经营范围：普通货物道路运输等。该单位持有道路运输经营许可证，现有员工7人，有运营车辆63辆，均为挂靠车辆。该单位主要负责人为谭房锦（男，74岁，清远英德人）。

2.清远市宏盛运输有限公司（以下简称“清远宏盛公司”），涉事粤RF090号挂号重型自卸半挂车所属单位，法定代表人：黄焯成；住所：清远市清新区太和镇万寿村清四公路旁66号首层之一；普通货物道路运输等。事发时，该单位的道路运输经营许可证已过期（有效期至2023年9月30日），现有员工6人，有运营车辆13辆，其中挂靠车辆4辆。

3.李炳良，男，59岁，广州花都人，涉事粤R99869号重型半挂牵引车和粤RF090挂号重型自卸半挂车的实际所有人危文龙（男，34岁，广州花都人）聘请的驾驶员，事故发生时驾驶粤R99869号重型半挂牵引车（牵引粤RF090挂号重型自卸半挂车）；驾驶证准驾车型：A1A2，在有效期内。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云一大队检测，排除事故发生时涉酒、涉毒因素。

4.黎永成，男，20岁，广东广州人，事故发生时驾驶广州

AZ6225号电动自行车，在事故中死亡。

（二）涉事车辆基本情况。

1.粤R99869号重型半挂牵引车，登记在清远泰源公司名下，实际为危文龙所有，挂靠在清远泰源公司从事道路运输经营活动，双方签订有挂靠协议，检验有效期至2024年9月。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云一大队委托广州市洋盛汽车工贸有限公司检验，该车制动性能合格，转向性能、灯光性能均不合格，事故发生时行驶速度约为24.5km/h。

2.粤RF090挂号重型自卸半挂车，登记在清远宏盛公司名下，实际为危文龙所有，挂靠在清远宏盛公司从事道路运输经营活动，双方签订有挂靠协议，检验有效期至2024年6月。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云一大队委托广州市洋盛汽车工贸有限公司检验，该车制动性能、灯光性能均合格，右侧防撞护栏不合格。

3.广州AZ6225号电动自行车，使用人:黎永成。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云一大队委托广州市洋盛汽车工贸有限公司检验，该车制动性能、转向性能均合格，属非机动车，事故发生时行驶速度约为27km/h。

（三）事故发生单位安全管理情况。

1.清远泰源公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了《事故隐患排查治理制度》《风险点危险源排

查管控制度》等安全生产管理制度，但存在未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训、未按照安全风险分级采取相应的管控措施、未采取措施消除事故隐患等问题。

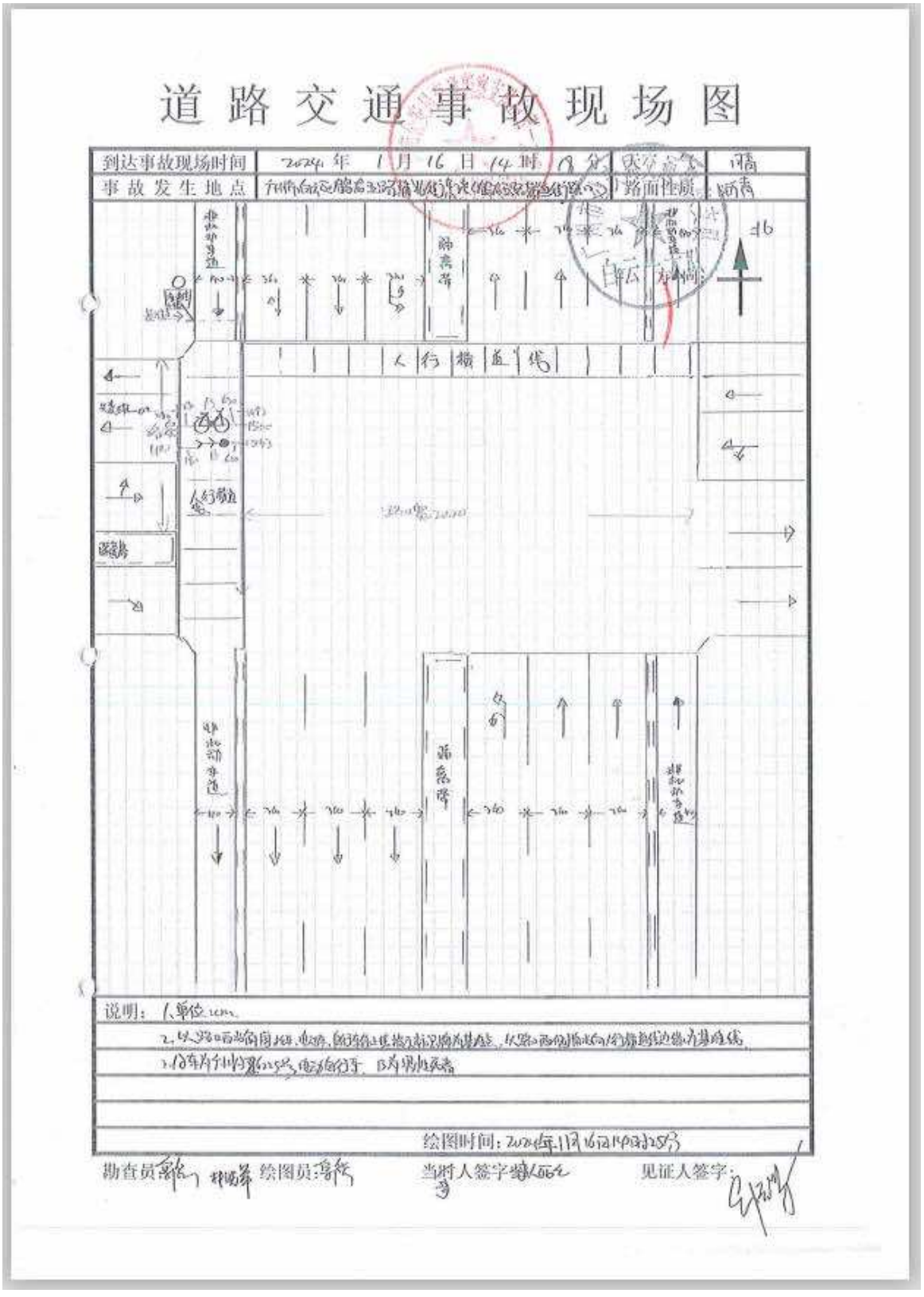
2.清远宏盛公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了《事故隐患排查治理制度》《风险点危险源排查管控制度》等安全生产管理制度。该公司未对挂靠车辆（包括涉事牵引粤RF090挂号重型自卸半挂车）开展事故隐患排查工作，均由各实际车主自行对各自车辆开展隐患排查工作。2023年起，该公司的自有车辆均停在停车场，已停止从事经营活动，但挂靠车辆仍从事经营活动，根据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第三条第（一）项[1]的规定，属于存在重大事故隐患。

（四）事故发生经过。

2024年1月16日10时许，李炳良按照工作安排，驾驶粤R99869号重型半挂牵引车（牵引粤RF090挂号重型自卸半挂车）从花都某停车场出发到白云区人和镇民强村装沙子，再将沙子拉到白云区草庄卸沙子，计划装卸3次后下班。13时16分许，李炳良完成1次装卸沙子后空载返回人和镇民强村的途中沿白云区人和镇鹤龙五路西侧路面第三车道（中心隔离带数起）由北往

[1]《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第三条第（一）项 道路运输企业和城市客运企业存在下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（一）未取得经营许可或未按规定进行备案从事经营活动，或超出许可（备案）事项和有效期经营的。

西右转弯行驶至人和镇鹤龙五路蒲北街东 3 米时，遇黎永成驾驶广州 AZ6225 号电动自行车沿白云区人和镇鹤龙五路西侧路面非机动车道以 27km/h 的车速由北往南行驶至事发地，结果粤 R99869 号重型半挂牵引车（牵引粤 RF090 挂号重型自卸半挂车）车身右侧与广州 AZ6225 号电动自行车车头及黎永成发生碰撞并碾压，造成黎永成当场死亡及出事车辆损坏的交通事故。事故发生后，李炳良在不知情的情况下驾驶粤 R99869 号重型半挂牵引车（牵引粤 RF090 挂号重型自卸半挂车）离开现场，后经公安部门通知于当日 15 时 01 分在白云区人和镇民强村路段停车接受处理。（事故现场如下图）


道路交通事故现场图
到达事故现场时间
2024年 1月16日14时 0分
事故发生地点
路面性质
晴
人行横道线
非机动车道
绘图时间：2024年1月16日14时25分
勘查员
绘图员：
当事人签字
见证人签字：

事故现场图

（五）事故现场基本情况。

事故现场位于广州市白云区人和镇鹤龙五路蒲北街东 3 米（鹤龙五路蒲鱼街路口），“十”字交叉路口，其中鹤龙五路呈南北走向，以金属护栏及高架桥墩分隔为东西两侧路面，西侧路面设有 3 条机动车道及 1 条非机动车道，机非车道部分由水泥护墙分隔，路口西侧连接蒲北街，路口为干燥沥青路面，有交通标志、标线及交通信号灯控制。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

本起事故造成 1 人死亡。事故发生后，经广州市公安司法鉴定中心鉴定，黎永成符合因颅脑损伤死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，本起事故造成直接经济损失约 118.6 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况。

事故发生后，李炳良驾驶粤 R99869 号重型半挂牵引车（牵引粤 RF090 挂号重型自卸半挂车）离开现场，路人报 110 和 120，人和镇派出所、广州市公安局交通警察支队白云一大队和 120 医护人员迅速到达事故现场处置。经评估，本起事故应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况。

事故发生后，经 120 医护人员到场证实黎永成已现场死亡。

涉事车辆权属人危文龙与黎永成家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

三、事故原因分析

根据广州市公安局交通警察支队白云一大队出具的《道路交通事故认定书》（第 4401111202400000027 号），经调查询问、检验鉴定、查看视频监控资料、综合分析，造成本起事故的直接原因是：李炳良驾驶安全设施不全且机件不符合技术标准的机动车上道路行驶时，忽视路面安全，未按操作规范安全驾驶，且在没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时未让直行的车辆先行，其过错行为是导致事故发生的主要原因，事故发生后，李炳良驾车离开现场；李炳良的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[2]、第二十二条第一款[3]及第七十条第一款[4]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第(七)项[5]之规定。黎永成驾驶电动自行车在非机动车道内超速行驶，其过错行为是导致事故发生的次要原因，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条[6]之规定。依照《道路交通事故

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条第一款 在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 第五十一条第(七)项 机动车通过有交通信号灯控的交叉路口，应当按照下列规定通行：（七）在没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。相对方向行驶的右转弯机动车让左转弯车辆先行。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条 残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机车道内行驶时，最高时速不得超过十五公里。

处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[7]之规定，李炳良承担此事故主要责任，黎永成承担此事故次要责任。

经广州市公安局交通警察支队白云一大队调查认定，本起事故中，涉事车辆机件不符合技术标准的情况，影响了涉事车辆在道路上的行车安全，尤其是事发时车辆实施右转弯情形下对社会车辆的安全警示和自身行车操作有直接影响，与本起事故发生存在因果关系。

四、有关单位存在的主要问题

（一）清远泰源公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题：

1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。清远泰源公司未对李炳良进行安全生产教育和培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]的规定。

2.未按照安全风险分级采取相应的管控措施。清远泰源公司虽建立了安全风险分级管控制度，但未按照安全风险分级采取相应的管控措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[9]的规定。

---

[7]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

3.未采取措施消除事故隐患。清远泰源公司虽建立了事故隐患排查制度，平时未对挂靠车辆直接进行车辆隐患排查，均由各车主自行对各自车辆开展隐患排查工作。事发前，清远泰源公司未对粤R99869号重型半挂牵引车机件情况进行检查，未采取技术、管理措施及时发现并消除粤R99869号重型半挂牵引车转向性能、灯光性能均不合格的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]的规定。

4.主要负责人未履行安全生产管理职责。谭房锦作为清远泰源公司主要负责人，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[11]的规定。

（二）清远宏盛公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题：

未采取措施消除事故隐患。清远宏盛公司虽建立了事故隐患排查制度，但未采取技术、管理措施及时发现并消除超出许可有效期经营、粤RF090挂号重型自卸半挂车右侧防撞护栏不合格的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

一条第二款[12]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员。

黎永成驾驶电动自行车在非机动车道内超速行驶，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条[13]之规定，是导致事故发生的次要原因，对事故的发生负次要责任。鉴于黎永成在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）司法机关拟追究刑事责任人员。

李炳良驾驶安全设施不全且机件不符合技术标准的机动车上道路行驶时，忽视路面安全，未按操作规范安全驾驶，且在没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时未让直行的车辆先行，其过错行为是导致事故发生的主要原因，事故发生后，李炳良驾车离开现场；李炳良的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[14]、第二十二条第一款[15]及第七十条第一款[16]及《中

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条 残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机车道内行驶时，最高时速不得超过十五公里。

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[15]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[16]《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条第一款 在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。

华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第(七)项[17]之规定，对事故的发生负主要责任。事故发生后，李炳良涉嫌交通肇事罪，广州市公安局已于2024年2月19日对其立案侦查，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员。

1.清远泰源公司，涉事粤R99869号重型半挂牵引车及驾驶员所属单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对涉事车辆挂而不管，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取技术、管理措施及时发现并消除粤R99869号重型半挂牵引车转向性能、灯光性能均不合格的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[18]、第四十一条第一款[19]、第二款[20]的规定，导致涉事车辆在不安全状态下行驶，直接影响行车安全，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[21]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

---

[17]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 第五十一条第(七)项 机动车通过有交通信号灯控的交叉路口，应当按照下列规定通行：（七)在没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。相对方向行驶的右转弯机动车让左转弯车辆先行。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[21]第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

2.谭房锦，清远泰源公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[22]的规定，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[23]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.清远宏盛公司，粤RF090挂号重型自卸半挂车所属单位，未采取技术、管理措施，未能及时发现并消除超出许可有效期经营、粤RF090挂号重型自卸半挂车右侧防撞护栏不合格的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[24]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[25]的规定，建议由该单位所在地清远市具有执法权限的部门对上述违法行为其予以行政处罚。

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[24]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（四）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

（一）建议由区道安办（原区预联办）牵头，统筹做好全区预防道路交通事故综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）建议人和镇人民政府配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（三）清远泰源公司要吸取事故教训，举一反三，深刻整改，要规范开展驾驶员安全教育和培训，切实提高驾驶员的交通安全意识和遵守交通规则的意识，严格落实安全风险分级管控工作和事故隐患排查治理工作，履行道路运输企业安全生产主体责任，杜绝类似事故发生。

（四）清远宏盛公司要深刻整改，总结经验教训，依法经营，严格落实事故隐患排查治理工作，履行道路运输企业安全生产主体责任。